

1500394-93.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... para a prática do crime de tráfico de drogas, ele estava sendo utilizado para comunicação dos traficantes (fls. 9/13, 18/19 e 21/24), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500394-93.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056077/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23282489 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 746/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2056077 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 746/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAS JOSÉ DA SILVA PEREIRA e outro

Data da Audiência:

21/03/2022

Em 21 de março de 2022, às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e os Defensores reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de

Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Jonathas José da Silva Pereira, citado em audiência, apenas para regularização dos atos, considerando já haver resposta à acusação (fls. 188/196). Presente a Advogada, Dra. Thayná Ângelo Nazário (OAB/SP 449.362). Presente o réu Devid Lino dos Santos, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a testemunha Diego Oliveira de Faria Silva. Ausente a testemunha Kauê Ambrozini. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa do réu Devid foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor dos acusados. Concedo aos acusados os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foi inquirida a testemunha presente, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Kauê, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pelas Defesas foi dispensada nova conversa com os acusados antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. JONATHAS JOSÉ DA SILVA PEREIRA, qualificado às fls. 27 e 33, e DEVID LINO DOS SANTOS, qualificado às fls. 28 e 35, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta de 13h:30min, na Rua José Carlos da Silva, nº 46 - Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de designios, traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, 184 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 188 gramas de cocaína (Item 1); 133 invólucros plásticos contendo 77,2 gramas de cocaína na forma de crack (Item 2); 106 invólucros plásticos contendo 291 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 21/24 e laudo toxicológico definitivo de fls. 155/157 (fls. 126/128). Foi convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 92/93). A denúncia foi oferecida (fls. 125). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 130/135). Os réus foram notificados (réu Devid - fls. 174; e réu Jonathas - fls. 176) e apresentaram defesa preliminar (réu Jonathas - fls. 188/196; e réu Devid - termo de audiência). A denúncia foi recebida (termo de audiência) e os réus foram citados (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunhas Diego Oliveira de Faria Silva (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Devid Lino dos Santos (gravação audiovisual) e Jonathas José da Silva Pereira (gravação

audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Kauê Ambrozini (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Kauê Ambrozini (fls. 4) e Diego Oliveira de Faria Silva (fls. 5) e os réus Deivid Lino dos Santos (fls. 6) e Jonathas José da Silva Pereira (fls. 7/8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Jonathas, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). A defesa do réu Deivid, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a sua compensação com a reincidência, o reconhecimento das causas de diminuição de pena, prevista nos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, e 41 da Lei nº 11.343/2006, o regime diverso do fechado, o direito de recorrer em liberdade e se oficiar para a Corregedoria da Polícia Militar para apurar abuso por parte dos policiais, já que não foi realizada a custódia (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 18/19). Laudo de constatação provisória (fls. 21/24). Laudo de exame de corpo de delito (réu Deivid - fls. 140/141, 146/147 e 150/151 - e réu Jonathas - fls. 142/145 e 148/149). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 155/157). Laudo de exame no rádio (fls. 171/173). Folha de antecedentes (réu Jonathas - fls. 55/56 = 178/180 - e réu Deivid - fls. 64/70 = 181/187) e certidão (réu Jonathas - fls. 48/49 e 51/52 - e réu Deivid - fls. 58/61). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 21/24), laudo de exame de corpo de delito (réu Deivid - fls. 140/141, 146/147 e 150/151; e réu Jonathas - fls. 142/145 e 148/149), exame químico toxicológico definitivo (fls. 155/157), laudo de exame no rádio (fls. 171/173) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria não restou comprovada, em relação ao réu Jonathas. A testemunha Diego Oliveira de Faria Silva, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento pela José Carlos da Silva vimos pela viela quando o Deivid começou a gritar moio, moio; b) com o réu Deivid não foi encontrado nada; c) com o réu Jonathas foi encontrado uma quantidade de entorpecentes e um rádio comunicador, em uma sacola que estava na cintura dele; d) não sei precisar a quantidade, mas havia maconha, cocaína e crack; e) havia dinheiro também; f) o Deivid disse que era o campana, o olheiro da biqueira, na loja do tráfico, e o Jonathas disse que estava vendendo as drogas e a porcentagem que ele ganharia; g) tem sempre bastante gente na rua, mas fomos atrás dos dois que começaram a correr; h) eu não perguntei ao Jonathas se o Deivid era o seu olheiro; i) o policial Deivid estava comigo; j) não vi nenhum ato de venda especificamente não, porque começou a correria, mas ele confessou que estava na venda e havia dinheiro do tráfico; k) em um primeiro momento eu vi o Deivid e depois o Jonathas começando a correr; l) não me recordo quantas pessoas saíram correndo; m) não foi detida mais nenhuma pessoa; n) não me recordo a quantia em dinheiro que estava com o Jonathas; o) o que eu vi o Deivid fazer é gritar moio, moio, eu não vi ele abordar algum usuário ou pedir para levantar a camisa; p) não me recordo se o Deivid tinha uma cachimbo, mas acho que não ; q) não conhecia os réus anteriormente (gravação audiovisual e fls. 5). Judicialmente, o réu Jonathas José da Silva Pereira ao ser interrogado disse

que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu estava na fila para comprar maconha, eu tinha R\$ 30,00 no bolso e não corri, porque eu tinha tomado um tiro deste processo que o Senhor falou; c) eles pegaram a droga dentro do baú e falaram que eu iria segurar; d) eu nem falei para o Delegado e mandaram eu colocar a digital; e) não conhecia os policiais; f) o Deivid também estava comprando drogas; g) eu cheguei a conhecer o Deivid aqui dentro, eu não conhecia ele da rua; h) na

Delegacia não teve agressão, na abordagem eu fui agredido com socos na costela, na barriga e tapas na cabeça (gravação audiovisual e fls. 7/8). Por fim, o réu Deivid Lino dos Santos foi interrogado, em juízo, e disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais, nem o Delegado; c) eles colocaram um papel para eu assinar, mas não disseram que eu era para assumir, só colocaram para eu assinar; d) eu fui agredido com chinelada e tapa na cara para eu dizer que era o campanha, até eu confessar, mas eu não confessei nada; e) o Delegado passou o celular para eu assinar, mas não deixou eu ler; f) não sei se o Jonathas foi agredido, eu somente o conheci na Delegacia; g) eu estava com um cahimbo, uma pedra, um bic (isqueiro), dois cigarros e um corote (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 21/24), laudo de exame de corpo de delito (réu Deivid - fls. 140/141, 146/147 e 150/151; e réu Jonathas - fls. 142/145 e 148/149), exame químico toxicológico definitivo (fls. 155/157), laudo de exame no rádio (fls. 171/173), como também pelos depoimentos das testemunhas Kauê Ambrozini (gravação audiovisual e fls. 4) e Diego Oliveira de Faria Silva (gravação audiovisual e fls. 5), e pelas autodefesas dos réus Jonathas José da Silva Pereira (gravação audiovisual e fls. 7/8) e Deivid Lino dos Santos (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, mas não foi comprovado que o réu Jonathas vendia drogas, nem que o réu Deivid exercia a função de olheiro, mesmo tendo eles confessado isto extrajudicialmente (fls. 6/8), porque eles se retrataram em juízo (gravação audiovisual). Outrossim, a testemunha Diego afirmou que o réu Deivid gritou moio, mas isto não é suficiente para condena-lo por tráfico de drogas, pois, como já dito, este réu se retratou e uma pessoa seria condenada por um crime equiparado ao hediondo por ter grito moio, sem que sequer tenha provas da pratica de atos de olheiro como a revista em usuários, por exemplo, pedindo para levantar a camisa. Igualmente, não foi comprovado que o réu Jonathas portava uma bolsa contendo 184 eppendorfs de cocaína, pesando 188g, 133 porções de crack, pesando 77,2g, 106 porções de maconha, pesando 291g, além de R\$ 38,00, porque a testemunha Diego disse nesta audiência que as drogas estavam na cintura do réu Jonathas, mas na fase extrajudicial as testemunhas Diego e Kauê disseram que somente parte das drogas foram encontradas na cintura do réu Jontahas e o restante das drogas foi indicado por ele onde estava, fato que não foi corroborado nesta audiência. Além disto, o réu Jonathas disse ter sido agredido por eles e aparentemente estava lesionado (fls. 142/143 e 144/145). Desta maneira, verifica-se que a prova oral não é harmônica nas fases judicial e extrajudicial e sendo a única (prova oral) a embasar a condenação deve ser uníssona e não foi. O rádio apreendido (fls. 18/19) foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, ele estava sendo utilizado para comunicação dos traficantes (fls. 9/13, 18/19 e 21/24), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei n.º 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 18/19), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 18/19, 21/24 e 155/157). III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO os réus JONATHAS JOSÉ DA SILVA PEREIRA (R.G. nº 63.087.114 - filho de Claudio José Pereira e Nucia Gonçalves da Silva Pereira - fls. 27 e 33) E DEIVID LINO DOS SANTOS (R.G. nº 42.112.147 - filho de José Lino dos

Santos e Lucia Maria Candido dos Santos - fls. 28 e 35), por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de solturas clausulados em seus favores. Oficie-se para o Ministério Público e para a Corregedoria da Polícia Militar para apurar eventual abuso por parte das testemunhas policiais, conforme foi requerido pela Defensoria Pública (gravação audiovisual), já que não foi realizada a custódia, os réus disseram que foram agredidos e em um dos laudos realizados o réu Jonathas apresenta lesões (fls. 142/143 e 144/145). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Ministério Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Recebo o recurso requerido pelo Ministério Público. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas à Defesa para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. As defesas e os réus manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para as defesas. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.